РЕКЛАМА

Дело № 2-138/2020

Номер дела: **2-138/2020**

УИН: **14RS0029-01-2020-000250-48**

Дата начала: **26.10.2020**

Дата рассмотрения: **20.11.2020**

Суд: **Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Дьячковская Нюргуяна Васильевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	НА Худалшеева, и.о.прокурора		
ОТВЕТЧИК	МБОУ Начальная школа-детский сад с.Балаганнах		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			26.10.2020
Передача материалов судье			26.10.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		30.10.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			30.10.2020
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		13.11.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			13.11.2020

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	20.11.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			20.11.2020

Решение

Дело № 2-138/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 ноября 2020 г. с. Борогонцы

Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Дьячковской Н.В.,

при секретаре Алексеевой Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску и.о. прокурора Усть-Алданского района в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова» об обязании оборудовать в здании учреждения систему передачи тревожных сообщений,

у с т а н о в и л :

И.о. прокурора Усть-Алданского района обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова» об обязанности совершить определенные действия. В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об антитеррористической безопасности в МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова», в ходе которой установлено, что в нарушение ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» образовательное учреждение не обеспечено системой передачи тревожных сообщений в правоохранительные органы. Просит обязать образовательное учреждение оборудовать в здании учреждения систему передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В судебное заседание представитель истца – прокуратуры Усть-Алданского района, не явился, направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие и удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, направил заявление, которым просил рассмотреть дело без их участия, исковые требования признал.

Суд в соответствии с ч. 5 ст. 167 ГПК РФ, рассмотрел дело без участия сторон.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина – обязанность государства.

В пункте 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства – участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Таким образом, Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму в Российской Федерации в том числе является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп. «а» п. 21). В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляется оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (пп. «г» п. 24).

Частью 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий (п. 1), в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения (п. 2).

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организация в установленной сфере деятельности относятся в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 Закона об образовании установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (части 1 и 2 статьи 41 закона «Об образовании в РФ»).

Как следует из положений пункта 6.48 свода правил «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утверждены Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/10)», для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся предписано предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 112".

Судом установлено, что в нарушение требований законодательства в МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова» система передачи тревожных сообщений в правоохранительные органы не установлена, что подтверждается материалами дела, в частности письмами врио начальника полиции ОМВД России по Усть-Алданскому району, представлением прокурора и не оспаривается ответчиком.

Неисполнение вышеуказанных требований федерального законодательства влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц из числа учащихся и работников образовательного учреждения на обеспечение антитеррористической безопасности.

При указанных обстоятельствах, исковое заявление и.о. прокурора Усть-Алданского района подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковое заявление и.о. прокурора Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) – удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад с. Балаганнах им. М.Н. Винокурова» оборудовать в здании учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, систему передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики Саха (Якутия) через Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца.

Председательствующий судья п/п Н.В. Дьячковская

Копия верна.

Судья Н.В. Дьячковская

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».